



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

- | | |
|--|---|
| <p>גורוחוד סרגיי .1
גורוחוד אירינה .2
יצימניק ואדים .3
יצימניק אריקה .4
גורוחוד מרגריטה .5</p> <p>באמצעות ב"כ: עו"ד גנים יעקב
עגנון 9א', חדרה
טל': 054-7755008</p> <p>נגד</p> <p>נציגות הבית המשותף ברחוב נחשון 11 כפר סבא
ע"י ואזן שגית וסגל רונית
נחשון 11/10, כפר סבא
טל': 052-4434474 פקס: 09-7441639</p> <p>נציגות הבית המשותף ברחוב נחשון 11 כפר סבא
ע"י ואזן שגית וסגל רונית
נחשון 11/10, כפר סבא
טל': 052-4434474 פקס: 09-7441639</p> <p>נגד</p> <p>גורוחוד סרגיי .1
גורוחוד אירינה .2
יצימניק ואדים .3
יצימניק אריקה .4
גורוחוד מרגריטה .5
בורר רועי .6</p> <p>באמצעות ב"כ: עו"ד גנים יעקב
עגנון 9א', חדרה
טל': 054-7755008</p> | <p>התובעים: תביעה מס' 6/237/2019</p> <p>הנתבעת:</p> <p>התובעת שכנגד: תביעה מס' 6/333/2019</p> <p>הנתבעים שכנגד:</p> |
|--|---|



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

1. תביעות הדדיות שהגישו בעלי דירות בבית משותף ונציגות הבית המשותף, שעניינן בשאלה האם יש לחייב בעלי הדירות בבית המשותף לשלם חלקם בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף, בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). בתוך כך, נדרשתי לדיון ולהכרעה בשאלות הבאות: מהו המועד שבו חב בעל דירה בתשלום הוצאות אלה; האם ניתן להתנות תשלום הוצאות אלה בטיב ביצוע עבודות שיפוץ בית המשותף; והאם עומדת לנציגות הבית המשותף הזכות לתבוע בעל דירה בתשלום חלקו בהוצאות אלה בהינתן הסכם שנחתם בינה לבין חברה קבלנית לביצוע העבודות.

העובדות וההליכים

2. עניינן של התביעות בבית משותף ברחוב נחשון 11 בכפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 316 בגוש 6441 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף, אשר אוכלס בשנת 1986, מורכב ממבנה אחד בן 11 קומות וכולל 33 דירות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם עם מתן צו לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים ביום 3.1.1996.

3. התובעים והנתבעים שכנגד הם הבעלים של דירות בבית המשותף, כדלקמן: התובעים והנתבעים שכנגד 1-2, גורוחד סרגיי ואירינה, הם הבעלים של דירה בקומה השמינית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 26. התובעים והנתבעים שכנגד 3-4, יצימניק ואדים ואריקה, הם הבעלים של דירה בקומה השישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 21. התובעת והנתבעת שכנגד 5, גורוחד מרגריטה, היא הבעלים של דירה בקומה השביעית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 24, עמה מתגורר הנתבע שכנגד 6 (להלן - "התובעים", או "הנתבעים שכנגד" או "בעלי הדירות").

4. הנתבעת והתובעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת", "התובעת שכנגד" או "נציגות הבית המשותף").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בכתב התביעה, אשר הוגש ביום 15.4.2019, עתרו התובעים לפטרם מתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף, משאינן דרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. בתוך כך, טענו התובעים כי הם נכונים לשלם חלקם בהוצאות בקשר עם שיפוץ הבית המשותף "אשר נדרשות לפי דוח מהנדס בלתי תלוי וכן אחרי סיום ובדיקה". התובעים גוללו השתלשלות העניינים העובדתית לעניין שיפוץ הבית המשותף, אשר ראשיתה בחודש יולי 2018 בכינוס אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף אשר על סדר יומה שיפוץ הבית המשותף, עובר לכינוס אסיפה כללית במועדים נוספים אשר על סדר יומה הצעות מחיר מטעם קבלני ביצוע, בחירת הצעה זוכה, וביום 12.2.2019 חתימה על הסכם עם חברה קבלנית לביצוע עבודות השיפוץ, וכלה בתחילת ביצוע העבודות לשיפוץ הבית המשותף עובר להגשת התביעה.
6. בכתב ההגנה עתרה נציגות הבית המשותף לדחיית התביעה, בנמקה מצבו התחזוקתי הירוד של הבית המשותף, לרבות בשל ליקויי בניה וליקויים בטיחותיים, אשר הצריכו ביצוע שיפוץ מקיף בבית המשותף. הנציגות הוסיפה ופירטה השתלשלות העניינים העובדתית, במסגרתה כונסה אסיפה כללית במועדים שונים לקדם פרויקט שיפוץ הבית המשותף, עובר להחלטת רוב בעלי הדירות בבית המשותף להתקשר עם חברת טבק הנדסה בע"מ (להלן - "חברת טבק") לביצוע העבודות, חתימה על הסכם עם חברת טבק ותחילת ביצוע עבודות השיפוץ קודם להגשת התביעה, אשר היו מצויות בעיצומן במועד זה.
7. בד בבד, הגישה נציגות הבית המשותף תביעה שכנגד (כספית), המורה חיוב הנתבעים שכנגד בתשלום חלקם בהוצאות הדרושות לשיפוץ הבית המשותף.
8. בכתב ההגנה לתביעה שכנגד אישרו הנתבעים שכנגד מצבו התחזוקתי הירוד של הבית המשותף, בעטיו עלה בשנת 2015 גובהן של ההוצאות השוטפות שנדרשו להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, וכן אישרו ההכרח בביצוע עבודות לשיפוץ הבית המשותף. עם זאת, שבו הנתבעים שכנגד על טענתם לפיה יש להורות מינוי מהנדס בלתי תלוי לקבוע סוג העבודות הדרושות לשיפוץ הבית המשותף ועלותן, לצורך קבלת "תכנית מפורטת ומוגמרת, אשר עברה הערכת מהנדס וקיבלה אישור מהדיירים". בתוך כך ומשהושלמו עבודות השיפוץ, הלינו הנתבעים שכנגד על טיב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- העבודות שבוצעו, ללמד כי עניינן "שיפור קוסמטי בלבד". לפיכך, ומשלא בוצע תכנון כנדרש, טענו הנתבעים שכנגד כי יש לדחות התביעה שכנגד ולפטרם מתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף.
9. ביום 14.10.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. לאחר שנשמעו טענות הצדדים, הורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית - תחילה נציגות הבית המשותף ולאחריה בעלי הדירות.
10. ביום 10.11.2019 הגישה נציגות הבית המשותף תצהירה של שגית ואזן, חברת נציגות הבית המשותף, תצהיר עדות ראשית.
11. בין לבין, פנו בעלי הדירות לקבלת ייצוג משפטי ובחלוף המועד להגשת תצהיר עדות ראשית מטעמם, ותחת הגשתו, עתרו בבקשה למחיקת התביעה שכנגד על הסף בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בה. לחלופין, עתרו לעיכוב ההליכים בתביעה ובתביעה שכנגד, משהגישו בחודש דצמבר 2019 תביעה לבית משפט השלום בנתניה נגד חברת טבק ונציגות הבית המשותף (ת"א 60450-12-19).
12. בהחלטה מיום 22.1.2020 דחיתי הבקשה למחיקת התביעה שכנגד על הסף, בעמדי בהרחבה על סמכויות נציגות הבית המשותף וגדרי הרשאתה החוקית להגיש התביעה שכנגד, כמו גם סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בתביעה זו.
13. ביום 13.2.2020 הגישו בעלי הדירות תצהירי של הנתבע שכנגד 1, תצהיר עדות ראשית, וכן חוות דעת מומחה, מהנדס הבנין ולדיסלב סבוטין, מיום 25.8.2019.
14. ביום 11.3.2020 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. בפתח הישיבה, לבקשת התובעים והנתבעים שכנגד, הורתי מחיקת התביעה (תביעה מס' 6/237/2019), כך שנותרה לבירור ולהכרעה התביעה שכנגד, תביעה כספית שהגישה כאמור נציגות הבית המשותף נגד הבעלים של 3 דירות בבית המשותף לשלם חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף. במסגרת הישיבה, נחקרה המצהירה מטעם התובעת שכנגד, חברת נציגות הבית המשותף שרית ואזן. התובעת שכנגד לא ביקשה לחקור המצהיר והמומחה מטעם הנתבעים שכנגד. לאחר השלמת שמיעת הראיות הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. הצדדים הגישו כתבי סיכומיהם. אביא להלן עיקרי טענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים

16. לטענת נציגות הבית המשותף, דין התביעה שכנגד להתקבל. כנטען, הבית המשותף נבנה לפני למעלה מ-33 שנה. אין חולק, כי מאז הקמת הבית המשותף לא בוצע בו כל שיפוץ יסודי, למעט החלפת צנרת המים, וכי מצבו התחזוקתי ירוד. ההחלטה בדבר שיפוץ הבית המשותף וההוצאות הכרוכות בכך התקבלה כדין על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. זאת, במסגרת הליך מסודר שנמשך למעלה מחצי שנה, במהלכו התכנסה האסיפה הכללית וקיבלה החלטות לעניין היקף השיפוץ הדרוש, קבלת הצעות מחיר מקבלני ביצוע, כולל הצעות מחיר מתוקנות לצורך עריכת השוואה מדויקת בין כל ההצעות, ובחירת ההצעה הזוכה. הנתבעים שכנגד השתתפו באסיפה הכללית והביעו דעתם בגדרה. חרף מתן אפשרות בידי בעלי הדירות להביא הצעות מחיר מטעמם, לא עשו כן הנתבעים שכנגד. בנוסף, לא כיבדו הנתבעים שכנגד החלטת האסיפה הכללית להתקשר עם חברת טבק בביצוע העבודות לשיפוץ הבית המשותף ולא שילמו חלקם בהוצאות אלה. עוד כנטען, אין חולק כי עבודות השיפוץ שבוצעו בבית המשותף נמנות עם עבודות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית, משלא נטען וממילא לא עלה בידי הנתבעים שכנגד להוכיח אחרת.

נציגות הבית המשותף הוסיפה וטענה, כי כל בעלי הדירות שילמו חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף, למעט הנתבעים שכנגד, בבחינת הסכמה ברורה ומוחלטת בעניין זה. ככל שחפצו הנתבעים שכנגד להתנגד להחלטה, היה עליהם לעשות כן עובר לחתימה על ההסכם עם חברת טבק וממילא עובר לתחילת ביצוע העבודות לשיפוץ הבית המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ולהסכם. בהקשר זה הוסיפה נציגות הבית המשותף וטענה כי הנתבעים שכנגד הם 'סרבני תשלום', משנדרשה אף בעבר להגיש נגד חלקם תביעה בגין אי תשלום חלקם בהוצאות שוטפות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף. בהתייחס לטענות הנתבעים שכנגד באשר לאופן ביצוע עבודות השיפוץ, לרבות בהעדר מפקח בניה ובאופן כושל,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין בהן כדי לפטור הנתבעים שכנגד מתשלום חלקם בהוצאות אלה. מקומן של טענות אלה להתברר בגדרי תביעה שהגישו נגד חברת טבק לבית משפט השלום בנתניה.

17. לטענת הנתבעים שכנגד, דין התביעה שכנגד להידחות, בהעדר יריבות בין נציגות הבית המשותף לבעלי הדירות. כנטען, בהתאם להסכם שנחתם בין בעלי הדירות בבית המשותף לחברת טבק, משמשת נציגות הבית המשותף "צינור נאמן בלבד" לגביית כספים מבעלי הדירות וככל שהחברה הקבלנית עומדת בתנאי ההסכם. מכוחו של הסכם זה רשאית החברה הקבלנית בלבד לתבוע בעלי הדירות בגין אי תשלום כספים הקשורים בשיפוץ הבית המשותף. אין בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין כדי לגבור על הוראות ההסכם, משאין לנציגות הבית המשותף כל זכות להתערב בסכסוך זה שבין הנתבעים שכנגד לחברה הקבלנית, כך לשון הנתבעים שכנגד בכתב הסיכומים. בתוך כך, שבו הנתבעים שכנגד על טענתם בדבר העדר סמכות המפקחת על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בתביעה זו.

עוד כנטען, כשלה החברה הקבלנית בביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף והפרה ההסכם, ואף מטעם זה אין לחייב את בעלי הדירות בתשלום ההוצאות שנדרשו לשיפוץ הבית המשותף. לאמור, לנוכח "כשלון מוחלט" בעבודת החברה הקבלנית והימצאם של ליקויים בבית המשותף, כנתמך בחוות דעת מומחה מטעם הנתבעים שכנגד, אין היא זכאית לכספים בגין ביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף. הנתבעים שכנגד הוסיפו וטענו, כי די בכך שלא צורפה חוות דעת מומחה מטעם התובעת שכנגד ומשכחרה שלא לחקור המומחה והמצהיר מטעם הנתבעים שכנגד, כדי לדחות התביעה שכנגד. מכל מקום, יש לראותה כמי שמסכימה לכל האמור בחוות דעת המומחה ובתצהיר הנתבעים שכנגד, וכי האמור בהם "אמת ונכון".

דיון והכרעה

18. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי מלוא טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה שכנגד להתקבל. אביא להלן טעמי למסקנה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החובה המוטלת על בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף

19. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

20. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. אל מול זכות קניינית זו ברכוש המשותף ניצבת החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו. כפי שעמדתי על כך בפסק הדין שניתן על ידי בתביעה מס' 6/213/2019 נציגות הבית המשותף ברחוב התע"ש 26 כפר סבא נ' ספאמדין בע"מ, פורסם ב"נבו" (30.9.2020), חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל הדירה בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, החייב לפעול הוא ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף - האמונה על פי רוב על גביית התשלומים עבור הוצאות אלה - לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה במועד, במלואו וכסדרו.

21. בענייננו, לא ניטשה כל מחלוקת בין הצדדים באשר לצורך בביצוע עבודות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף. אין אף חולק, כי לצורך כך פעלו מוסדות הבית המשותף - האסיפה הכללית של בעלי הדירות ונציגות הבית המשותף - תוך שכוונסה, מעת לעת, אסיפה כללית של בעלי הדירות והתקבלה החלטה כדין, הן באשר להיקף ולסוג העבודות שתבוצענה ועלותן, הן באשר להתקשרות עם חברת טבק בהסכם מיום 12.2.2019 לביצוע עבודות השיפוץ. זאת, כנתמך בתצהיר עדותה הראשית של התובעת שכנגד (סעיפים 4-6 לתצהיר), במסגרתו גוללה בהרחבה השתלשלות העניינים העובדתית, אשר לא נסתרה על ידי הנתבעים שכנגד, לרבות בתצהיר עדותם הראשית.

22. יתרה מזאת, אין חולק כי כל בעלי הדירות בבית המשותף, למעט הנתבעים שכנגד, שילמו מלוא חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף, כפי החלטת האסיפה הכללית, בבחינת אישור ואישור החלטת האסיפה הכללית בעניין זה (ראו גם: סעיף 6.1 לתצהיר עדותה הראשית של התובעת שכנגד; ע"א (מחוזי ת"א-יפו) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ, פורסם ב"נבו", (6.11.2006)).

23. הנתבעים שכנגד אינם חולקים על שיעור ההוצאות שהם חבים בו בגין שיפוץ הבית המשותף כנטען בכתב התביעה שכנגד (פרוטוקול דיון מיום 11.3.2020, עמוד 3 שורות 28-29).

24. הנתבעים שכנגד אף אינם חולקים על סוג ההוצאות שהם חבים בו כאמור. בעניין זה, לא מצאתי בתצהיר עדותם הראשית כל טענה לפיה בגדרו של החיוב מושא התביעה כשכנגד נמנות הוצאות שאינן דרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף. חוות דעת המומחה, מהנדס הבניין סבוטין, מיום 25.8.2019, אשר הוגשה על ידי הנתבעים שכנגד במסגרת הבאת ראיותיהם, ניתנה, כך על פי לשונה, "בעניין ליקויים הנדסיים (מצב פיזי הנדסי) בנכס שבנדון לאחר שיפוץ". במסגרתה, קבע המומחה ממצאיו בשאלה האם חברת טבק ביצעה מלוא העבודות בהתאם להסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנחתם עמה (חלק א' בעמודים 6-8 לחוות דעת), וכן עמד על ליקויים שנותרו ברכוש המשותף בבית המשותף, לרבות בשל ביצוע לקוי של עבודות השיפוץ על ידי חברת טבק (חלק ב' בעמודים 8-18 לחוות הדעת).

25. אין בחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים שכנגד כל ממצא באשר לביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית המשותף שאינן נמנות עם הוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף, כלשון היגד זה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. נהפוך הוא, בחוות הדעת עמד המומחה על הצורך בהשלמת ביצוע עבודות כמפורט במפרט העבודות מושא ההסכם שנחתם עם חברת טבק, ללמדנו הצורך והנחיצות בביצוע עבודות אלה במסגרת שיפוץ הבית המשותף. אף זאת, בהפנותו בפתח חוות הדעת להוראות תקן ישראלי 1525.1-1525.2 בעניין "ניהול תחזוקת בניינים", הקובעות בין היתר כי "כל רכיבי הבניין על גימורם, לרבות רכיבי הסביבה הקרובה של הבניין יתוחזקו באופן שיישמרו תקינותם, שלמותם, חזותם ומצבם התברואתי התקין, ובאופן שלא יהוו סכנה לבריאות הציבור, לבטיחותו או לרווחתו, וימשיכו למלא את התפקידים שנועדו להם."

26. בנסיבות אלה - העדר מחלוקת כי החוב מושא התביעה שכנגד הוא בגין הוצאות שהוצאו להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ובשיעור חלקם של הנתבעים שכנגד על פי דין - חבים הנתבעים שכנגד בתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף.

מועד קיום החובה לשלם החלק היחסי בהוצאות החזקת הרכוש המשותף

27. המועד לקיום החובה, הרובצת לפתחו של בעל דירה לשלם חלקו היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, הוא בהתאם להחלטת נציגות הבית המשותף. אבאר:

28. נציגות בית משותף נמנית עם אחד משני מוסדות הבית המשותף "לשם ניהול ענייני הבית המשותף" (סעיף 65 לחוק המקרקעין). תפקידה ליישם הכללים הנקבעים על ידי האסיפה הכללית של הבית המשותף בקשר עם ניהול הבית המשותף וההוצאות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכרוכות בכך (סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין), בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות." מכוחה של הוראת דין זו רואים נציגות בית משותף שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בתוך כך, פעולת הנציגות - בגדרי הרשאתה בחוק - מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות (ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 466-469).

29. מכוחן של הוראות דין אלה, מסורה לנציגות הבית המשותף הסמכות להורות המועד לתשלום חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, וככל שהחלטתה זו היא בהלימה לכללים שנקבעו על ידי האסיפה הכללית לעניין דרכי ניהולו של הרכוש המשותף. לאמור, בגדרי החובה לשלם החלק היחסי בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, חב בעלים של דירה בבית המשותף לעשות כן במועד שהורתה נציגות הבית המשותף. זאת, על מנת להבטיח כי בקופת הבית המשותף יעמדו הכספים הדרושים להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף עובר לביצוע תשלום ההוצאה הכרוכה בכך.

30. בענייננו, אין חולק כי נקבע לוח תשלומים בקשר עם ביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף, אשר צורף נספח ב' להסכם שנחתם עם חברת טבק (נספח 10 לתצהיר עדותה הראשית של התובעת שכנגד). במסגרתו, נקבע החלק היחסי של כל בעל דירה בהוצאות שיפוץ הבית המשותף, וכן חלופות העומדות לכל בעל דירה בקשר עם פריסת תשלום זה. בתוך כך, נקבע מנגנון לתשלום התמורה לחברת טבק על פי שלבי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התקדמות ביצוע עבודות השיפוץ, כמפורט ב"לוח העברת תשלומים" שצורף אף הוא להסכם. בהתאם למנגנון זה, העידה חברת נציגות הבית המשותף, שילמו בעלי הדירות בבית המשותף חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף (פרוטוקול דיון מיום 11.3.2020, עמוד 5 שורות 15-18).

31. אין חולק כי הנתבעים שכנגד לא שילמו חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף במועד שנדרשו לעשות כן על ידי נציגות הבית המשותף, ובכלל.

32. הנני לדחות טענת הנתבעים שכנגד, לפיה משהפרה חברת טבק ההסכם, אין הם חבים בתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף. כלשונם, "הקבלן הפר את ההסכם בכך שביצע עבודות באופן רשלני וחובבני עם ליקויי בניה וחוסרים רבים, ועל כן עד שלא יפעל לתקנם ולקיים את חלקו בהסכם כנדרש הוא אינו זכאי כלל לקבלת התמורה. ... המטרה אינה ביצוע תשלום לקבלן בכל מחיר, אלא כאמור לוודא כי אכן הבניין משופץ כקבוע בהסכם." (סעיף 22 לתצהיר עדותם הראשית על הנתבעים שכנגד).

33. כאמור, מכוחה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, באופן מלא ובמועד כפי דרישת נציגות הבית המשותף. אין בעל דירה רשאי לעכב ביצוע תשלום זה ולהתנותו בתנאים, לרבות כאלה הקשורים בטיב ובאופן ביצוע העבודות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. נציגות הבית המשותף היא האמונה על החזקת הרכוש המשותף ופעולתה בגדרי הרשאתה בחוק, כבענייננו, מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף. ככל שסבור בעל דירה כי נציגות הבית המשותף הפרה חובותיה, עליו לפנות בעניין למוסדות הבית המשותף - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף - וככל שנדרש, להביא טענותיו להכרעת טריבונל שיפוטי זה. אין בטענות כאמור כדי לגרוע חובתו לשלם מלוא חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, כפי דרישת נציגות הבית המשותף ובמועד.

34. בענייננו, אין בטענה בדבר ביצוע רשלני של עבודות שיפוץ הבית המשותף, כמו גם בטענה בדבר הפרת חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף ליטול שירותי מהנדס



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפקח על ביצוע העבודות, כדי לפטור הנתבעים שכנגד, בעלי דירות בבית המשותף, מחובתם לשלם חלקם בהוצאות השיפוץ במועד.

35. די באמור, כדי לקבל התביעה שכנגד ולהורות חיוב הנתבעים שכנגד בתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף.

זכות נציגות הבית המשותף לתבוע בעלי הדירות

36. בכתב הסיכומים שבו הנתבעים שכנגד על טענתם, לפיה לנוכח ההסכם שנחתם עם חברת טבק אין כל יריבות בין נציגות הבית המשותף לנתבעים שכנגד, ובתוך כך נעדרת המפקחת על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה. בהחלטתי המנומקת מיום 22.1.2020 נדרשתי לטענות אלה, אשר באו בגדרה של בקשת הנתבעים שכנגד להורות מחיקת התביעה שכנגד על הסף. כאמור בהחלטה, ההסכם עם חברת טבק לביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף נחתם על ידי נציגות הבית המשותף, מכוח הרשאתה החוקית כקבוע בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין. בעלי הדירות אינם צד להסכם זה. עוד כאמור בהחלטה, אין בקיומו של ההסכם - המסדיר התקשרות זו שבין הצדדים לו לעניין עבודות השיפוץ שיבוצעו בבית המשותף, לוחות הזמנים, התמורה ועניינים אחרים הקשורים בכך - כדי לגרוע מהזכות העומדת לנציגות הבית המשותף לפעול מכוח הרשאתה החוקית, כקבוע בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, ולהגיש תביעה נגד בעל דירה בבית המשותף שאינו משלם חלקו בגין הוצאות שיפוץ הבית המשותף. בתוך כך, אין בקיומו של מנגנון תשלום כפי שנקבע בהסכם, לרבות בסעיף 4.3 להסכם, כדי לגרוע מהתחייבות נציגות הבית המשותף, היא ולא אחרת כצד להסכם, לשלם לחברת טבק התמורה בגין עבודות שיפוץ הבית המשותף (סעיף 4.1 להסכם). כך גם נקבע בהסכם, כי במידה ויהיו בעלי דירות בבית המשותף "סרבני תשלום", אשר יגישו תביעה נגד נציגות הבית המשותף - כפי שאירע בענייננו עם הגשת התביעה העיקרית - הרי שחלקם של בעלי דירות אלה ישולם ויועבר לחברת טבק על ידי נציגות הבית המשותף בהתאם לפסק הדין ולאחר שיינתן (סעיף 4.6 להסכם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. עוד כאמור בהחלטה, אין בטענות הנתבעים שכנגד נגד חברת טבק, כדי לגרוע מהזכות - אמור אף החובה - החלה על נציגות הבית המשותף לפעול לגביית תשלומים שלשיטתה חייבים בהם בעלי דירות בבית המשותף בקשר עם הוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. כך כפי שפעלה נציגות הבית המשותף בהגישה התביעה שכנגד שלפניי, לחיוב הנתבעים שכנגד בתשלום חלקם בהוצאות שיפוף הבית המשותף.

סוף דבר

38. דין התביעה שכנגד, שנותרה לבירור ולהכרעה, להתקבל.
39. הנתבעים שכנגד 1-2 ישלמו לתובעת שכנגד סך של 36,034 ש"ח, בגין חלקם בהוצאות שיפוף הרכוש המשותף בבית המשותף. זאת, בתוך 14 יום ממועד מתן פסק הדין. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (15.4.2019) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
40. הנתבעים שכנגד 3-4 ישלמו לתובעת שכנגד סך של 41,419 ש"ח, בגין חלקם בהוצאות שיפוף הרכוש המשותף בבית המשותף. זאת, בתוך 14 יום ממועד מתן פסק הדין. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (15.4.2019) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
41. הנתבעת שכנגד 5 תשלם לתובעת שכנגד סך של 40,804 ש"ח, בגין חלקה בהוצאות שיפוף הרכוש המשותף בבית המשותף. זאת, בתוך 14 יום ממועד מתן פסק הדין. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (15.4.2019) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
42. הנני להורות מחיקת התביעה שכנגד נגד הנתבע 6, משאינו בעלים של דירה בבית המשותף.
43. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/237/2019
 מס' תיק: 6/333/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (ראו גם: תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס (1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)). ביישמי אמות המידה שהותוו בהלכה הפסוקה בנסיבות דנן, הנני להורות לנתבעים שכנגד לשלם לתובעת שכנגד הוצאות משפט, כדלקמן: הנתבעים שכנגד 1-2 ישלמו לתובעת שכנגד סך של 3,000 ש"ח, הנתבעים שכנגד 4-3 ישלמו לתובעת שכנגד סך של 3,000 ש"ח, הנתבעת שכנגד 5 תשלם לתובעת שכנגד סך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
 ניתן היום, ט"ז כסלו תשפ"א, 31 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
 המפקחת על רישום מקרקעין
 פתח תקווה